

Acuerdo de cotitularidad al 50% sobre TaxiCount

Borrador. Documento privado entre las partes. No se presenta en ningún registro, pero debe estar firmado **antes** de presentar cualquiera de los dos expedientes, porque es lo que respalda que ambos figuren como cotitulares.

⚠ Este documento pide abogado, no solo revisión. El anterior repartía derechos sobre unas páginas de documentación jurídica; este reparte al 50% la propiedad de todo el producto y de la marca. Tiene consecuencias fiscales (cómo se factura y se reparte el ingreso), societarias (si conviene una comunidad de bienes o una sociedad) y de control (quién puede vender y quién no). Ya no queda ningún ☐ **DECIDIR:** liquidación **anual** con **primas de trabajo** deducidas antes del reparto, salida por **opción cruzada** (cláusula séptima) y el 50% **subsiste** con independencia de la dedicación (cláusula octava). Lo que queda son los campos entre corchetes y **tres avisos** ⚠ sobre las consecuencias de lo elegido: los criterios de la prima, la asimetría entre las partes en la opción cruzada, y que la valoración de la dedicación desigual es un compromiso de hablar y no un mecanismo automático. Sustituye íntegramente al borrador anterior de cesión de textos legales, que respondía a un reparto distinto y ya no sirve.

Los campos entre corchetes hay que completarlos.

En [LUGAR], a [FECHA].

Reunidos

De una parte, **D. Didac Oliveras Galvez**, mayor de edad, con NIF 41556654R y domicilio en Calle Tapis 37, 17600 Figueres (Girona), correo auxproduccio@gmail.com.

De otra parte, **D. Jordi Pujadas Serra**, mayor de edad, con NIF 41558334W y domicilio en Carrer Nou 4, 17722 Darnius (Girona), correo tecinfo.jordi@gmail.com.

En adelante, conjuntamente, «los Cotitulares», y cada uno de ellos «el Cotitular».

Ambas partes se reconocen capacidad legal suficiente para obligarse y

Exponen

Primero. Que D. Didac Oliveras Galvez es autor del programa de ordenador denominado **TaxiCount**, plataforma destinada a la gestión económica y administrativa de flotas de taxi, cuyo desarrollo inició el 19 de junio de 2026, y que en adelante se denomina «la Obra».

Segundo. Que D. Jordi Pujadas Serra ha prestado su asistencia en materia de seguridad de la aplicación y protección de datos personales y que, en el marco de esa colaboración, **ambas partes redactaron conjuntamente** los siguientes textos, en adelante «los Textos»:

1. La documentación jurídica del proyecto: política de privacidad, evaluación de impacto relativa a la protección de datos, registro de actividades de tratamiento, contrato de prestación de servicios con encargo de tratamiento y procedimiento de gestión de brechas de seguridad.
2. La política de privacidad que el servidor de aplicación publica en la ruta `/privacy`.
3. Los textos de aceptación de términos y privacidad que la aplicación muestra al usuario, en castellano, inglés y catalán.

Tercero. Que ambos Cotitulares operan la plataforma como administradores de la misma y desean, **por su libre voluntad y con conocimiento de sus consecuencias**, compartir al cincuenta por ciento la titularidad de los derechos de explotación de la Obra y la titularidad de la marca TaxiCount.

Cuarto. Que es intención de las partes inscribir la Obra en el Registro de la Propiedad Intelectual y solicitar la marca TaxiCount ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, figurando ambos como cotitulares al cincuenta por ciento.

Y a tal fin

Acuerdan

Primera — Autoría

Las partes declaran, para que conste con exactitud en cualquier registro:

a) La autoría del programa de ordenador —aplicación cliente, servidor de aplicación, modelo de datos, interfaz, automatización e infraestructura— corresponde **en exclusiva a D. Didac Oliveras Galvez**.

b) Los Textos son **obra en colaboración** de ambas partes, conforme al artículo 7 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.

c) Los derechos morales son **irrenunciables e intransmisibles** y permanecen en su respectivo autor. Nada de lo pactado en este acuerdo los altera, ni convierte a ninguna de las partes en autor de lo que no ha creado.

La autoría y la titularidad de los derechos de explotación son cosas distintas: este acuerdo reparte la segunda al cincuenta por ciento sin modificar la primera.

Segunda — Cesión del 50% de los derechos de explotación

D. Didac Oliveras Galvez **cede a D. Jordi Pujadas Serra una participación indivisa del cincuenta por ciento (50%)** de la totalidad de los derechos de explotación sobre la Obra, comprendiendo los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación, para **todo el mundo** y por **todo el plazo legal de protección**.

Recíprocamente, D. Jordi Pujadas Serra aporta a la titularidad común la totalidad de los derechos de explotación que le correspondan sobre su aportación a los Textos.

En consecuencia, los derechos de explotación de la Obra pertenecen a ambos Cotitulares **al cincuenta por ciento cada uno**, en régimen de comunidad, rigiéndose por lo pactado en este acuerdo y, en lo no previsto, por los artículos 392 y siguientes del Código Civil.

Contraprestación. La cesión se realiza **sin precio en dinero**. No es, sin embargo, una liberalidad: tiene por causa la **aportación recíproca** de D. Jordi Pujadas Serra, consistente en los derechos de explotación que le correspondían sobre su aportación a los Textos y en su colaboración en materia de seguridad de la aplicación y protección de datos personales, sin la cual la Obra no habría podido explotarse conforme a la normativa aplicable. Ambas partes reconocen esta reciprocidad como causa suficiente y equivalente de sus respectivas atribuciones.

⚠ Que esto lo confirme el asesor fiscal antes de firmar. La diferencia entre una cesión con causa recíproca y una cesión gratuita no es de redacción: una transmisión sin contraprestación entre personas sin parentesco puede calificarse de **donación** y tributar por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, que entre extraños

es caro. Por eso la causa se expresa aquí de forma explícita, pero la calificación final no la decide este documento.

Tercera — Cotitularidad de la marca

Ambas partes serán **cotitulares al cincuenta por ciento** de la solicitud y del eventual registro de la marca **TaxiCount** ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, así como de cualquier extensión futura de la misma, sea por el Protocolo de Madrid o como marca de la Unión Europea.

La cotitularidad se rige por el **artículo 46 de la Ley 17/2001, de Marcas**: cada cotitular podrá por sí solo usar la marca y emprender las acciones civiles y penales para su protección, notificándolo al otro; en cambio, **la cesión de la marca y la concesión de licencias requieren el consentimiento de ambos**, y la explotación por un solo cotitular requiere el consentimiento de la mayoría.

Las partes hacen constar que conocen y aceptan que este régimen otorga a cada uno un **derecho de veto** sobre la venta y la licencia de la marca.

Cuarta — Reglas de decisión

a) Requieren el consentimiento de ambos Cotitulares:

- La transmisión, gravamen o aportación a un tercero de la Obra o de la marca, total o parcial.
- La concesión de licencias exclusivas.
- El abandono, la renuncia o la no renovación de cualquiera de los registros.
- La admisión de nuevos cotitulares o socios en la titularidad.
- La modificación del modelo de precios de la plataforma.
- El cese definitivo de la explotación.

b) Cada Cotitular puede realizar por sí solo, sin necesidad de autorización:

- El desarrollo, corrección, mantenimiento y actualización de la Obra, así como la publicación de nuevas versiones.
- La operación ordinaria de la plataforma y su comercialización en las condiciones vigentes.
- Las acciones de defensa frente a infracciones de terceros y las medidas urgentes de conservación del derecho, incluido el pago de tasas cuyo vencimiento sea inminente.

Las partes hacen constar expresamente que, **al no inscribirse la Obra como obra en colaboración al cincuenta por ciento**, no resulta de aplicación la exigencia de consentimiento unánime para modificarla y divulgarla del artículo 7.2 del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, y que rige en su lugar el reparto de facultades de esta cláusula. Esta es la razón de haber estructurado así el acuerdo: permite que el desarrollo diario no dependa de recabar firmas.

Quinta — Derecho de adquisición preferente frente a terceros

Ningún Cotitular podrá transmitir su participación a un tercero sin ofrecerla antes al otro, **cualquiera que sea el precio ofrecido y por elevado que sea**. Que exista ya un comprador dispuesto no debilita este derecho: es precisamente el supuesto que esta cláusula regula.

a) La oferta del tercero debe ser real y estar firmada. El Cotitular que quiera vender solo podrá activar este procedimiento presentando una **oferta vinculante, escrita y firmada por el tercero adquirente**, en la que consten como mínimo:

1. La identificación completa del oferente y, si es una sociedad, de quien la representa y en virtud de qué poder.
2. El **precio** ofrecido y el objeto exacto de la compra.
3. La **forma y el calendario de pago**, y las garantías que se ofrecen.
4. Las demás condiciones relevantes: obligaciones de permanencia, de no competencia, de asistencia posterior o cualesquiera otras que se exijan al vendedor.
5. La **aceptación expresa por el tercero de que su oferta queda sujeta al derecho de adquisición preferente** regulado en esta cláusula y al plazo previsto en la letra b).

No sirve una intención verbal, una carta de interés no vinculante ni una cifra mencionada sin respaldo. **Esta exigencia protege a los dos:** impide que ninguno pueda inventarse un comprador ficticio para forzar al otro a comprar su mitad a un precio inflado o a resignarse a un socio impuesto.

b) Plazo para pensárselo. Recibida copia íntegra de la oferta y de sus anexos, el otro Cotitular dispondrá de **sesenta días naturales** para decidir. El plazo se ampliará hasta **noventa** si acredita por escrito que está gestionando financiación. Ambos podrán acordar prórrogas adicionales.

El plazo es deliberadamente largo: se trata de decisiones de mucho dinero y quien las recibe necesita tiempo para valorar el negocio y, sobre todo, para conseguir el importe.

c) Derecho a quedarse con la participación. Dentro de ese plazo, el otro Cotitular podrá adquirir la participación **en las mismas condiciones y por el mismo precio** ofrecidos por el tercero. Nada impide que las partes convengan libremente un precio inferior, ni que el vendedor lo acepte; lo que no puede es exigirse uno superior.

Si las condiciones del tercero incluyen prestaciones no dinerarias o de imposible cumplimiento por el otro Cotitular —una permuta por acciones, por ejemplo—, éste podrá sustituirlas por su **equivalente en dinero**, determinado de común acuerdo o, en su defecto, por un tercero independiente designado conforme a la cláusula séptima.

d) Si no ejercita el derecho. Transcurrido el plazo sin ejercicio, el vendedor podrá transmitir **a ese tercero y solo a él**, en las condiciones exactas notificadas y **nunca en otras más favorables para el comprador**, dentro de los **seis meses** siguientes. Pasado ese plazo, o si cambia cualquier condición relevante, **el procedimiento vuelve a empezar**.

e) Incumplimiento y simulación. La transmisión realizada sin respetar este derecho, o amparada en una oferta simulada, será **ineficaz frente al otro Cotitular**, que podrá subrogarse en el lugar del adquirente reembolsándole el precio realmente pagado, en el plazo de un año desde que tuvo conocimiento de la operación.

f) Derecho de acompañamiento. (*Cláusula opcional: suprimirla si no se desea.*) Si el otro Cotitular no ejercita su derecho de adquisición, podrá exigir al vendedor que **incluya también su propia participación en la venta**, en las mismas condiciones y precio por unidad. El vendedor no podrá cerrar la operación si el tercero no acepta comprar ambas participaciones. Sirve para no acabar de socio de un desconocido sin haberlo elegido: o compras, o vendes con él, pero no te quedas atrapado.

g) Fallecimiento. En caso de fallecimiento de un Cotitular, el otro tendrá el mismo derecho de adquisición preferente frente a los herederos, por el valor que se determine conforme a la cláusula séptima.

h) Relación con la cláusula séptima. Cuando exista oferta de un tercero se aplica esta cláusula quinta. La opción cruzada de la cláusula séptima es para cuando **no** la hay y las partes quieren separarse igualmente. La

opción cruzada no puede utilizarse para eludir este derecho de adquisición preferente: si se activa mientras hay una oferta de tercero en curso, prevalece lo dispuesto aquí.

i) Ofertas por la totalidad. Si un tercero ofrece adquirir el conjunto de la Obra y de la marca, la operación requiere el **consentimiento de ambos** conforme a la cláusula cuarta. Este acuerdo no obliga a ninguno de los Cotitulares a vender.

Sexta — Ingresos, gastos y reparto

La liquidación es **anual**, referida al año natural, y se practicará dentro de los tres meses siguientes a su cierre.

El resultado se determina en este orden:

1. **Ingresos** por la explotación de la Obra y de la marca.
2. Menos los **gastos comunes**: tasas de registro y renovación, alojamiento y servicios de terceros necesarios para la operación, comisiones de la pasarela de pago, asesoramiento y defensa de los derechos. El Cotitular que atienda un gasto común por sí solo tendrá un crédito frente al otro por la mitad.
3. Menos las **primas de trabajo** del ejercicio, conforme al apartado siguiente.
4. El **remanente se reparte al cincuenta por ciento**.

Primas de trabajo. Las partes prevén que la retribución del trabajo efectivamente realizado por cada Cotitular se canalice mediante **primas acordadas por escrito entre ambos**, deducidas antes del reparto del remanente. La prima retribuye el **trabajo**; el reparto del remanente retribuye la **propiedad**. Son conceptos distintos y no se confunden: percibir prima no aumenta la cuota, y no percibirla no la reduce.

A falta de acuerdo escrito sobre las primas de un ejercicio, **no se devengará ninguna** y el resultado neto se repartirá íntegramente al cincuenta por ciento.

 **Ese incumplimiento por defecto favorece a quien menos trabaja**, porque quien ha dedicado el tiempo se queda sin compensarlo y cobra lo mismo que el otro. Si la prima va a ser el mecanismo principal —como las partes prevén—, conviene **pactar ahora los criterios** (qué se retribuye, con qué referencia horaria o por hitos, y con qué tope) en lugar de negociarlos cada año desde cero, cuando ya hay dinero encima de la mesa y la posición de cada uno depende de lo que haya pasado ese año.

Régimen transitorio hasta la constitución de la sociedad. Las partes hacen constar que, a la fecha de este acuerdo, el cobro a los clientes se realiza a través de la pasarela de pago ya operativa, **domiciliada a nombre de D. Didac Oliveras Galvez como única titularidad**, por no existir todavía una entidad que pueda serlo.

Mientras esa situación persista:

- a) D. Didac Oliveras Galvez recibirá los cobros y **liquidará a D. Jordi Pujadas Serra el cincuenta por ciento del resultado neto**, una vez deducidos los gastos comunes de la cláusula anterior.
- b) Los importes pendientes de liquidar se entienden **percibidos por cuenta de ambos Cotitulares** y no se integran en el patrimonio libre de quien los recibe.
- c) D. Didac Oliveras Galvez facilitará al otro Cotitular **acceso de consulta a la pasarela de pago**, o en su defecto un detalle periódico de cobros, devoluciones, comisiones y gastos. La titularidad única de la cuenta no puede traducirse en opacidad sobre el dinero común.
- d) Ambas partes se obligan a **constituir una entidad** que asuma la explotación y a trasladar a ella la facturación **tan pronto como resulte posible**, y a adaptar esta cláusula en ese momento.

⚠ **Esto exige asesor fiscal antes de firmar, y con más motivo por ser transitorio.** Que uno cobre y luego traspase la mitad al otro **no es neutro**: hay que decidir cómo se documenta ese traspaso —factura del otro Cotitular, reparto de comunidad de bienes u otra vía—, quién declara el ingreso y con qué retención. Elegir mal se paga en impuestos y en inspecciones, y el perjudicado suele ser el que aparece como titular de la cuenta. Ninguna redacción de este documento resuelve eso.

Séptima — Desbloqueo y valoración

Si transcurridos **sesenta días naturales** desde que un Cotitular someta al otro un asunto de los que exigen consentimiento de ambos no se alcanzara acuerdo, las partes se someterán a **mediación** ante un mediador designado de común acuerdo. Fracasada la mediación, cualquiera podrá acudir a la jurisdicción ordinaria conforme a la cláusula décima.

Opción cruzada de compra y venta. Cualquiera de los Cotitulares podrá, en cualquier momento, notificar al otro por escrito una **valoración total** de la Obra y de la marca en conjunto.

Recibida la notificación, el destinatario dispondrá de **treinta días naturales** para elegir, sin poder negarse a ambas opciones:

a) Vender su participación del 50% al notificante por la mitad de la valoración notificada; o **b) Comprar** la participación del notificante por esa misma mitad.

El silencio transcurridos los treinta días equivale a la opción **a)**. Quien fija la valoración no sabe de qué lado quedará, lo que obliga a proponer una cifra honesta: es el mecanismo que evita el bloqueo indefinido sin necesidad de tasador, auditoría ni pleito.

Suelo. La mitad de la valoración notificada no podrá ser inferior al 50% de los gastos comunes efectivamente soportados y aún no recuperados, para que la opción no sirva para expulsar al otro por un precio simbólico.

Pago. El precio se abonará en el plazo de **treinta días naturales** desde la elección, o en un máximo de [12 / 24] mensualidades si así lo acuerdan; en tal caso la participación no se transmite hasta el pago íntegro.

Entrega y transición. El Cotitular que venda se obliga a entregar al comprador todo lo necesario para seguir explotando la Obra —credenciales, claves, cuentas de los servicios, repositorios, documentación técnica y contactos— y a prestar **asistencia de transición durante sesenta días naturales**, retribuida conforme al régimen de primas. Cesará además en el uso de la marca.

Derechos morales. La compraventa transmite derechos de explotación, no la autoría: los derechos morales de cada autor permanecen intactos conforme a la cláusula primera.

⚠ **Antes de firmar esta cláusula, mirad de frente la asimetría que hay hoy.** Los dos Cotitulares no están en la misma posición: uno es el autor del programa y el único capaz de desarrollarlo, y el otro no. Si el que sale es el autor, lo que el comprador adquiere pierde buena parte de su valor real por mucho que la entrega esté bien redactada; si el que sale es el otro, la operación apenas afecta a la continuidad. La cláusula de entrega y transición mitiga eso, pero no lo elimina. Es una razón para hablarlo ahora, y otra para que lo vea el abogado.

Octava — Permanencia de la titularidad y dedicación desigual

Las partes hacen constar que la titularidad reconocida en este acuerdo es **propiedad, no retribución por trabajo**: subsiste íntegra aunque un Cotitular deje de dedicar tiempo o esfuerzo al proyecto. Lo que varía con la dedicación es la **prima de trabajo** de la cláusula sexta, no la cuota del 50%.

Si uno de los Cotitulares reduce o cesa de forma sostenida su dedicación, las partes se obligan a **reunirse y valorar de buena fe** las consecuencias, y en particular el ajuste de las primas del ejercicio. Esa valoración **no altera por sí sola la titularidad**, que solo puede modificarse por acuerdo de ambos o por la vía de la cláusula séptima.

⚠ Esto es un compromiso de hablar, no un mecanismo. Tal como queda redactado, si uno abandona y no quiere renegociar nada, conserva su 50% y la única salida del otro es la opción cruzada de la cláusula séptima —es decir, pagar. Si queréis que la dedicación tenga consecuencias automáticas, hace falta fijar **un disparador y una consecuencia** concretos, por ejemplo: dedicación inferior a [__] horas mensuales durante [6] meses consecutivos, con el efecto de [perder el derecho a prima / ofrecer obligatoriamente su participación conforme a la cláusula séptima]. Con la estructura de primas que habéis elegido esto es menos urgente que en un reparto plano, porque el trabajo ya se retribuye aparte; pero conviene decidir si se deja así a propósito.

Novena — Declaraciones de las partes

- a) D. Jordi Pujadas Serra declara que, fuera de los Textos descritos en el expositivo segundo, **no ha aportado código fuente, diseño gráfico, modelo de datos ni ningún otro elemento** susceptible de generar derechos de autor sobre la Obra, y que su restante colaboración tuvo carácter consultivo: recomendaciones, revisión y criterio técnico.
- b) D. Didac Oliveras Galvez declara ser autor de la Obra, que ésta es original, que no infringe derechos de terceros y que sobre ella no pesan cargas ni cesiones previas distintas de las que resultan de este acuerdo.
- c) Ambos consienten expresamente la inscripción de la Obra en el Registro de la Propiedad Intelectual y la solicitud de la marca ante la Oficina Española de Patentes y Marcas **figurando ambos como cotitulares al cincuenta por ciento**, y autorizan a D. Didac Oliveras Galvez a presentar y firmar ambas solicitudes en nombre de los dos.
- d) Se designa como domicilio y correo electrónico a efectos de notificaciones de ambos expedientes: [correo] . El Cotitular que las reciba se obliga a **trasladarlas al otro sin demora**, dado que los plazos de oposición son breves.

Décima — Confidencialidad, legislación y fuero

Ambas partes se obligan a mantener la confidencialidad de la información técnica y de negocio a la que accedan con ocasión de esta relación, sin límite temporal, salvo la que sea o pase a ser pública por vía distinta de su incumplimiento.

Este acuerdo se rige por la legislación española. Para cualquier controversia no resuelta conforme a la cláusula séptima, las partes se someten a los juzgados y tribunales de [CIUDAD], con renuncia a cualquier otro fuero.

Y en prueba de conformidad, firman por duplicado en el lugar y fecha indicados.

 D. Didac Oliveras Galvez	 D. Jordi Pujadas Serra
NIF 41556654R	NIF 41558334W